

교육활동 침해 발생시 분리조치 안내



경상남도교육청 교육활동보호담당관

1 근거

- ☐ 교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 시행령(2024.3.28.시행)
- ☐ 2024. 교육활동보호 매뉴얼(2024.6.17.)

2 목적

- ☐ 교원이 안심하고 교육활동 전념할 수 있는 기반 조성
- ☐ 체계적인 지원을 통한 교육활동 침해 예방 및 피해 교원의 치유 회복 지원

3 주요 내용

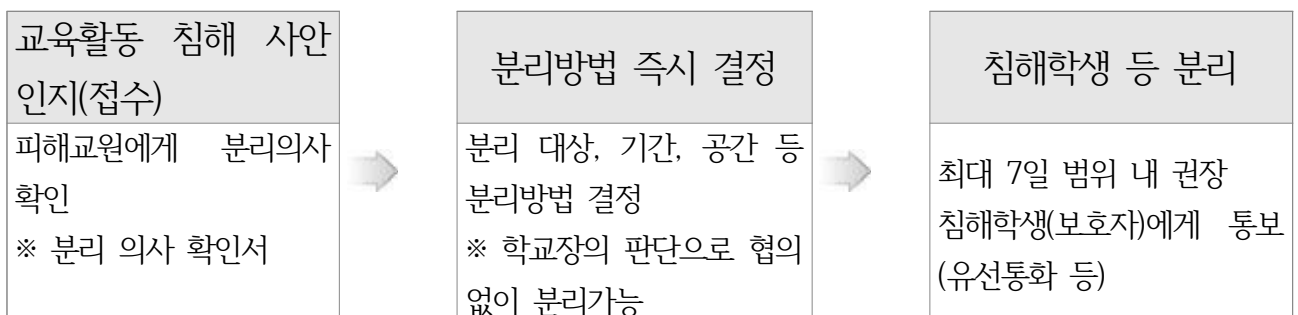
☐ 가해자와 피해교원의 분리조치

- 학교장 등은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 특별한 사유*가 없으면 가해자와 피해교원을 즉시 분리

* 특별한 사유(「교원지위법」 제17조제1항)

- 교원의 반대 의사가 있는 경우
- 법 제20조제1항에 따른 보호조치로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우
(예시) 피해교원이 치유를 위해 특별휴가(또는 병가)를 사용하여 출근하지 않는 경우

☐ 분리 절차



- ※ 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
- ※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안 처리 절차 등에 대해 충분한 설명을 하여야 함

□ 분리 기간

- 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하되, 분리방법 결정 시점으로부터 최대 7일 범위 내에서 실시 권장
- 분리 시행 당일은 분리 기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일도 분리 기간에 포함하여 계산

유의 사항

- 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사 확인
- 학교는 분리조치 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련
- 학교 내 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리를 시행할 경우, 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 ‘기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우’에 해당하는 출석인정 결석으로 처리 가능
- 쉬는 시간, 점심시간 등에 대한 동선 분리 계획을 수립하여 피해교원 보호를 위해 노력해야 함
- 분리 학생 지도에 따른 분리 수당 지급 가능함

4

행정 사항

□ “분리학생 지도비 지원계획”에 따라 분리 조치시 보결 수당 지급 가능

- 보결 수당 지급 기준 : 분리 20분 이상 총 지도 시간 누적 시 보결 인정
- 분리 지도 대장 작성으로 월별 시간 합산으로 수당 지급

(참고 예시 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 해설서 서식 1)



❖ 「교원지위법」

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대의사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리(이하 “분리조치”라 한다)하여야 한다. 이 경우 분리조치된 가해자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련·운영하여야 한다.

❖ 「교원지위법 시행령」

제17조(교육활동 침해행위에 대한 조치) ① 법 제20조제2항 전단에서 “교원의 반대의사 등 특별한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 교원의 반대의사가 있는 경우
 2. 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우
- ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 법 제20조제2항에 따른 분리조치를 다음 각 호에 따라 실시하되, 필요한 경우 관할청이 정하는 범위에서 달리 할 수 있다.
1. 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사를 확인할 것
 2. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
 3. 분리조치에 필요한 별도의 공간을 학교 내에 마련하도록 노력할 것

예시

분리 지도 대장

- 교원의 학생생활지도에 관한 고시 해설서p70 참조

교원의 학생생활지도에 관한 고시

[시행 2023.9.4.] [교육부고시 제2023-28호, 2023.9.1. 제정]

○○실(일시 분리장소) 분리 지도 대장(예시)

〈○○ 학교〉

일자	2024.00.00.(요일)		확인(서명)	특별실 담당자
내용	교시	수업담당교사	분리사유	대상학생 (학번, 이름, 누적일, 시간)
특이사항	1. 10101 장○○ 주어진 과제 미수행으로 ~ 2. 기타 사유 작성			

서식1 ○○실(일시 분리장소) 분리 지도 대장(예시)

〈○○학교〉				
일자	2023. 11. 1. (금)		확인(서명)	특별실담당자
내용	교시	수업담당교사	분리사유	대상학생 (학번,이름,누적일)
	1	장○○	2회 전자기기 무단사용 깨워도 계속 누워있음 수업에 참여하지 않음	10101 안00(5/1.7/5)
특이사항	1. 10101 장00. 주어진 과제 미수행으로 시간 연장함을 2교사 교과수업담당 교사에게 알림 2. 10101 장00. 무선이어폰을 이용하여 음악을 듣는 등 특별실(성찰실) 규칙 위반으로 불응을 분리보관하여 담임교사에게 인계함			